

1519228-13.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LEONARDO PRAZERES DA SILVA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 22ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/10/2022

... - Assunto:

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2232409/2022 - 27º D.P. IBIRAPUERA, 26988989 - 27º D.P.

IBIRAPUERA, 2232409 - 27º D.P. IBIRAPUERA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIEGO DOMINGUES DA SILVA e outro

Réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

22ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, Nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1519228-13.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1519228-13.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2232409/2022 - 27º D.P. IBIRAPUERA, 26988989 - 27º D.P.

IBIRAPUERA, 2232409 - 27º D.P. IBIRAPUERA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIEGO DOMINGUES DA SILVA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Vistos.

Diego Domingues da Silva e Alleson Passos Reis Monteiro foram denunciados como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 24 de agosto de 2022, por volta de 20h20, na Avenida Vinte e Três de Maio, altura do km 4, Vila Mariana, nesta cidade, previamente ajustados e com unidade de desígnios, transportavam, no veículo Fiat Palio EDX CMA6564, 6,0g de cocaína, para entregar ao consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Os réus foram presos em flagrante delito e, no mesmo dia, a prisão foi convertida em preventiva (fls. 58/61).

A denúncia veio acompanhada do inquérito policial e foi recebida em 05 de setembro

de 2022 (fls. 91/93).

Os réus foram regularmente citados (fls. 159 e 165) e apresentaram resposta à acusação (Alleson Passos Reis Monteiro – fls. 94/97 e Diego em fls. 166/179). Após regular instrução processual, em debates, a acusação pretende a condenação dos réus, nos termos da denúncia, por entender comprovadas a autoria e a materialidade do delito. Por sua vez, a defesa dos réus requer a absolvição, ante a insuficiência do conjunto probatório. Em tese subsidiária, requereu o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão, a aplicação do redutor, capitulado pelo artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/06, a fixação do regime aberto para inicial cumprimento de pena e a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

É o relatório.

Decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade está comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 13/14); pelo laudo de constatação (fls. 16/18); imagens de fls. 32/36; laudo do exame químico-toxicológico (fls. 145/147) e pelos depoimentos testemunhais.

A autoria dos delitos também foi comprovada.

A testemunha André Silva Dias, policial militar, relatou que ao fazer a busca veicular encontraram sinais luminosos e sonoros característicos de equipamento policiais, além das drogas descritas na denúncia. Os réus explicaram que seriam "Gansos"- informantes da polícia civil- e que as drogas eram necessárias para eles se infiltrarem na comunidade.

A testemunha Marinês Aparecida Camargo da Silva, policial militar, contou a mesma versão do colega de farda.

Ao ser interrogado judicialmente, o réu Diego afirmou ser usuário.

Ao ser interrogado judicialmente, o réu Alleson afirmou ser usuário.

Pois bem.

Em desfavor dos réus existem auto de exibição e apreensão (fls. 13/14); laudo de constatação (fls. 16/18); imagens de fls. 32/36; laudo do exame químico-toxicológico (fls. 145/147) e depoimentos testemunhais. Nesse sentido, tais depoimentos, coesos e harmônicos, corroboram os fatos descritos na denúncia, isso é, os réus acondicionaram no porta-moedas do veículo, equipado com sinais sonoros e luminosos próprios de viaturas policiais, vinte porções de cocaína, com a finalidade de entregar as drogas ao consumo de terceiros. Por volta de 20h20, policiais militares patrulhavam pelo local dos fatos quando foram avisados, via rádio, sobre um veículo com notícia de envolvimento em atividade criminosa, cujos ocupantes, em data anterior, saíram do interior de um supermercado sem pagarem pelo estacionamento. Em vista do alerta emitido pelo COPOM, os policiais militares deram ordem de parada ao veículo, conduzido por Diego, no qual Alleson ocupava o assento do passageiro. Em revista no interior do veículo, os policiais localizaram, no porta moedas, vinte porções de cocaína, devidamente embaladas e próprias para a entrega ao consumo de terceiros. No porta-luvas do carro, foi, ainda, apreendido um documento de identificação ideologicamente falsificado, no qual constava que Diego era "policial penal", o que não era verdade, sendo que o fato será objeto de apuração em autos próprios. Em suma, os policiais narraram em juízo as circunstâncias da prisão de forma coerente e harmônica. Inexistem, pois, dúvidas sobre a autoria.

O depoimento de policiais é digno de crédito, não havendo nos autos indícios de que as testemunhas tenham agido apenas com intuito de mera perseguição. Servidores públicos que são, muito bem sabem das consequências do falso testemunho. Os pretórios não veem os depoimentos dos policiais como inválidos ou parciais de antemão. Não se pode crer que queiram, deliberadamente, incriminar pessoas inocentes.

Passo a dosar a pena.

Na análise das chamadas "circunstâncias judiciais", previstas no artigo 59 do Código Penal, considerando a culpabilidade dos réus, fixo a pena-base no mínimo legal, cinco anos de reclusão e pagamento de quinhentos dias-multa.

Ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Em atenção ao artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/2006, que estabelece causa de diminuição de pena calcada na primariedade e bons antecedentes do acusado que não se dedique às atividades criminosas e não integre organização criminosa, considerando a quantidade de droga apreendida, reduzo a pena em dois terços. Assim sendo, fixo a pena dos réus, em definitivo, em um ano e oito meses de reclusão e pagamento de cento e sessenta e seis dias-multa. Tendo em vista o montante da pena, fixo o regime aberto para inicial cumprimento de pena.

Os acusados preenchem os requisitos do artigo 44, incisos I a III, do Código Penal, de modo que, nos termos do artigo 44, §2º, do mesmo diploma, a pena privativa de liberdade será substituída - por igual lapso temporal por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas (artigo 43, IV, Código Penal), a critério do Juiz das Execuções, bem como pena de multa no valor correspondente a 10 UFESPs também para entidade a ser indicada pelo Juízo das Execuções.

O dia-multa, em face da condição financeira dos réus, será calculado no valor unitário mínimo. Deverá ser atualizado, nos termos do parágrafo 2º do artigo 49 do Código Penal, desde a data da infração.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado, e o faço para declarar os réus Diego Domingues da Silva e Alleson Passos Reis Monteiro como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, razão pela qual os condeno ao cumprimento de pena privativa de liberdade de um ano e oito meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de cento e sessenta e seis dias-multa. SUBSTITUO a pena privativa de liberdade de ambos os réus por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas (artigo 43, IV, Código Penal), a critério do Juiz das Execuções, bem como pena de multa no valor correspondente a 10 UFESPs também para entidade a ser indicada pelo Juízo das Execuções.

Os réus poderão recorrer em liberdade.

Expeça-se alvarás de soltura clausulados.

Autorizo a destruição do entorpecente restante. Oficie-se à D. Autoridade Policial. Custas na forma da lei.

Determino a restituição dos aparelhos celulares apreendidos.

Transitada em julgado, lance-se o nome dos réus no rol dos culpados.

Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados.

São Paulo, 06 de outubro de 2022.

LEONARDO PRAZERES DA SILVA
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA